Il Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA DEI PLESSI "G.B. VICO", "E. DE CAROLIS", "G. DELEDDA", "A. GABELLI" SITI NEL QUARTIERE TAMBURI DI TARANTO – CIG 7786799DCD. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO.

VISTO il decreto legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 recante *Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto* che prevede all'art. 1 la nomina di un Commissario Straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni.

VISTI

- il Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero per la Coesione Territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario Straordinario del Porto di Taranto, relativo agli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;
- il decreto n. 19 CS del 28.01.2019 di autorizzazione all'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs 50/2016 rivolta all'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di realizzazione degli interventi per la ventilazione meccanica controllata dei plessi scolastici "G.B.Vico", "U. De Carolis", "G. Deledda", "E. Giusti", "A. Gabelli", siti nel quartiere Tamburi di Taranto (*base di gara € 2.410.499,73 oltre IVA ed oneri di legge – durata 240 giorni*);
- il decreto n. 178 CS dell'11.07.2019 con il quale la predetta procedura è stata aggiudicata al Consorzio Soledil s.r.l. con sede in via Circumvallazione esterna n. 79 – Qualiano (NA) P. I.V.A. 06116421212 per l'importo complessivo di € 1.950.652,68 oltre I.V.A.;
- il contratto tra il Commissario Straordinario ed il rappresentante legale del Consorzio Soledil stipulato, con scrittura privata, il 29.10.2019 - RAP n. 245 del 29.10.2019 – (corrispettivo dell'appalto € 1.950.652,68 oltre IVA), con durata di giorni 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del lavori in via d'urgenza, avvenuta in data 19.08.2019;
- il decreto n. 48 CS del 09.03.2020 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo, compresi oneri della sicurezza, pari ad € 186.673,98;

Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Uscita N.0005424 del 28/01/2022

- i decreti nn. 319 CS del 17.12.2019, 43 CS del 09.03.2020 e 150 CS del 24.07.2020 con cui sono stati liquidati rispettivamente il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 943.368,39 oltre IVA al 22% pari ad € 207.541,05 al netto della trattenuta dello 0,5%, il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 594.057,21 oltre IVA al 22% pari ad € 130.692,59 al netto della trattenuta dello 0,5%, il certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 333.748,32 oltre IVA al 22% pari ad € 73.424,73 al netto della trattenuta dello 0,5%;
- i verbali del 12.12.2019 e del 28.01.2020 con cui il direttore dei lavori ha concesso all'impresa esecutrice la proroga rispettivamente di 49 e 36 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
- il verbale dell'11.03.2020 di sospensione dei lavori a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19;
- l'ordine di servizio n. 1 del 25.05.2020 con cui è stata ordinata la ripresa dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante a partire dal 27.05.2020 da eseguirsi in 60 giorni naturali e consecutivi;
- la nota del 25.07.2020 con cui il Consorzio Stabile Soledil s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori;
- il certificato di ultimazione dei lavori con cui l'allora direttore dei lavori, ing. Raffaele Velardo, dichiarava la correttezza dell'esecuzione rinviando l'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante alle risultanze del collaudo.

CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 ottobre 2020 al numero 2354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 novembre 2020 e notificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2020, il Prefetto di Taranto, dr. Demetrio Martino, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per un anno e preso atto che in data 11 gennaio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica, con nota a firma del Direttore generale della Direzione Generale per il risanamento ambientale (RiA) ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino al 31 marzo 2022.

VISTI

- la convenzione sottoscritta da questo Commissario e il Comune di Taranto ed acquisita al protocollo n. 6152 del 05.02.2021;
- il proprio decreto n. 11131 del 03.03.2021 con cui sono stati nominati, su designazione del Comune di Taranto, il responsabile unico del procedimento (dott. Carmine Pisano), il direttore dei lavori (arch. Vincenzo Santini) e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (arch. Francesco Petrera);
- la convenzione sottoscritta da questo Commissario e la Provincia di Taranto ed acquisita al protocollo n. 20021 del 19.04.2021;

- il proprio decreto n. 20891 del 22.04.2021 di nomina del collaudatore nella persona dell'arch. Paolo Caramia su designazione della Provincia di Taranto.

PRESO ATTO dello *Stato finale dei lavori* per un credito accertato pari ad € 266.078,20 redatto, in data 03.08.2020, dal direttore dei lavori ed accettato senza riserve dall' impresa appaltatrice.

ACQUISITI

- il *Certificato di regolarità dei lavori e di liquidazione del credito residuo all'impresa* emesso in data 12.10.2021 dal direttore dei lavori, arch. Vincenzo Santini ed acquisito al protocollo n. 56931 del 12.10.2021 del Commissario Straordinario.
- il *nulla osta* alla liquidazione in favore dell'impresa appaltatrice, dell'importo contrattuale residuo pari ad € 266.078,20 IVA esclusa, rilasciato dal responsabile unico del procedimento, dott. Carmine Pisano,
- l'*Atto unico di collaudo* redatto in data 21.12.2021 dal collaudatore tecnico amministrativo, arch. Paolo Caramia ed accettato senza riserve dall'impresa appaltatrice, dal responsabile unico del procedimento, dal direttore dei lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (acquisito al protocollo n. 72229 del 27.12.2021 del Commissario Straordinario)

D E C R E T A

- di approvare lo *Stato finale dei lavori* per un credito accertato pari ad € 266.078,20 redatto, in data 03.08.2020, dal direttore dei lavori ed accettato senza riserve dall' impresa appaltatrice;

- di approvare l'*Atto unico di collaudo* redatto in data 21.12.2021 dal collaudatore tecnico amministrativo, arch. Paolo Caramia ed accettato senza riserve dall'impresa appaltatrice, dal responsabile unico del procedimento, dal direttore dei lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (acquisito al protocollo n. 72229 del 27.12.2021 del Commissario Straordinario);

- di subordinare la liquidazione della somma di € 266.078,20 in favore dell'impresa appaltatrice alla presentazione della fattura elettronica e della dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10.

Il presente decreto sarà pubblicato nell'apposita sezione "Provvedimenti" della sezione Amministrazione Trasparente del Commissario Straordinario per gli

Il Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto e trasmesso al responsabile unico del procedimento e al direttore dei lavori.

Taranto, 28 gennaio 2022

Il Commissario Straordinario
(Martino)

Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 28/01/2022 11:51
Seriale Certificato: 8135
Valido dal 19/04/2019 al 19/04/2022
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA